

关于修改《中国证监会随机抽查事项清单》的起草说明¹

为进一步提升发行上市监管效能，从源头上提高上市公司质量，中国证监会对《中国证监会随机抽查事项清单》（证监会公告〔2015〕25号公布，证监会公告〔2021〕1号修改，以下简称《清单》）进行修改。现说明如下：²

一、修改背景³

2015年11月，为贯彻落实《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的意见》，推进证券期货监管领域随机抽查工作，我会发布《清单》，包含证券公司检查、基金管理人检查等17个事项，针对每个事项明确了抽查依据、抽查内容、抽查方式、抽查比例等要素。2021年1月，为落实修订后的《证券法》，我会对《清单》进行了修改，新增首发企业现场检查事项，明确抽查比例为5%。⁴

首发企业现场检查是《证券法》赋予证监会的一项监管执法手段，是IPO全链条监管的重要一环。2024年4月12日，《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》正式发布，其中提出要扩大对在审企业及相关中介机构现场检查覆盖面。此前，中国证监会于2024年3月15日发布《关于严把发行准入关 从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，其中明确要大幅提高对拟上市企业随机抽取检查的比例。为落实⁵

上述要求，需要对《清单》中“首发企业检查”事项的有关内容进行修改。¹

二、修改内容²

结合首发企业现场检查工作实际，一是将《清单》附件所列抽查事项第1项“首发企业检查”的抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%”。二是将《清单》附件所列抽查事项第1项“首发企业检查”的抽查依据由“《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第58号公布，证监会令第137号、第170号修订）第六十二条”修改为“《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第58号公布，证监会令第137号、第170号、第207号修订）第六十一条”。³

三、公开征求意见情况⁴

公开征求意见期间，共收到各方意见28条，其中有效意见5条。意见主要集中在抽查比例上。部分意见建议提高至50%，部分意见建议提高至100%，部分意见建议随机抽取与问题导向的检查比例整体提高至20%。考虑到20%的随机抽取检查比例有助于体现严把准入关、督促中介机构提高执业质量的监管导向，且符合当前监管资源配置实际情况，有关建议未予采纳。⁵